



PUTUSAN

Nomor 3762 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SELAMET ARI WIBOWO, bertempat tinggal di Ijobalit Daya, RT 001, RW 001, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Mansyur, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Mansyur & Associates Law Office”, berkantor di Jalan Raya Montong Selatan-Semaya, Batu Langgak, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. ZAINI**, bertempat tinggal dahulu di Geres Timuq, Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamat pastinya;
- 2. SUBAEDI**, bertempat tinggal di Geres Daye, Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Riki Riyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan, berkantor di Jalan Raden Ajeng (R.A.) Kartini, Nomor 65C, Monjok Timur, Kecamatan Selaparang,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3762 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhumah Markidah telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2016;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 8.200 m² (delapan ribu dua ratus meter persegi) terletak di Geres Timuk, Kelurahan Geres (dulu masuk dalam Kelurahan Ijobalit), Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 231, Surat Ukur, tanggal 13 Juni 2007, Nomor 241/Ijobalit/2007, atas nama Markidah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah H. Anwar,
 - Barat : kali,
 - Selatan : tanah Pak Ibrahim,
 - Timur : jalan,
- 5.-----adalah hak milik almarhumah Markidah yang harus diterima oleh Penggugat;
6. Menyatakan hukum bahwa Penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanpa hak;
7. Menyatakan hukum bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap objek sengketa adalah cacat formil sehingga batal dan tidak

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3762 K/Pdt/2023



sah, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan transaksi atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat yang timbul diatas tanah objek sengketa yang diatas namakan Para Tergugat dan/atau pihak ketiga lainnya adalah cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan aparat kepolisian;
10. Menyatakan hukum kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan menghukum kerugian Imateriil tersebut kepada Para Tergugat untuk membayar secara Tanggung renteng;
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, dan atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 13.-----Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai "*legal standing*" sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat hukum *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) di dalam gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sel., tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3762 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MTR, tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/PDT.KS/2023/PN Sel. Perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembading);
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 18/PDT/2023/PT MTR, tanggal 28 Februari 2023 *juncto* Putusan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3762 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong Nomor 20/Pdt.G/2022/PN. Sel., tanggal 21 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

14. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
15. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah objek sengketa tersebut;
16. Menyatakan hukum bahwa almarhumah Markidah telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2016;
17. Menyatakan hukum bahwa tanah Seluas 8.200 m² (delapan ribu dua ratus meter persegi) terletak di Geres Timuk, Kelurahan Geres (dulu masuk dalam Kelurahan Ijobalit), Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 231, Surat Ukur, tanggal 13 Juni 2007 Nomor 241/Ijobalit/ 2007, atas nama Markidah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah H. Anwar,
 - Barat : kali,
 - Selatan : tanah Pak Ibrahim,
 - Timur : jalan,
18. adalah hak milik almarhumah Markidah yang harus diterima oleh Penggugat;
19. Menyatakan hukum bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanpa hak;
20. Menyatakan hukum bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap objek sengketa adalah cacat formil sehingga batal dan tidak sah, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat II yang melakukan transaksi atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3762 K/Pdt/2023



21. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat yang timbul diatas tanah objek sengketa yang diatas namakan Para Tergugat dan/atau pihak ketiga lainnya adalah cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum;
22. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan aparat kepolisian;
23. Menyatakan hukum kerugian immateril Penggugat sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan menghukum kerugian imateriil tersebut kepada Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng;
24. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, dan atau kasasi;
25. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
26. atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap karena tidak menarik Amaq Yun yang secara nyata ikut menguasai tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 30 (kurang lebih tiga puluh) are. Oleh karenanya tepat dan benar pertimbangan putusan *Judex facti* tidak ditariknya Amaq Yun sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya dapat menghambat pelaksanaan eksekusi riil nantinya apabila perkara ini telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil dengan kualifikasi gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SELAMET ARI WIBOWO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SELAMET ARI WIBOWO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3762 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Nip.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3762 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)